

1625067-78.2018.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruna Cristina de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Bruna Cristina de Souza, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 23 de setembro de 2018, por volta de 11:40h, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1625067-78.2018.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1625067-78.2018.8.26.0224

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruna Cristina de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Bruna Cristina de Souza, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 23 de setembro de 2018, por volta de 11:40h, na Rua Benedito Climério de Santana, 2, Várzea do Palácio, em Guarulhos, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 29 tiras de "NBOMe", com peso líquido total de 0,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, a acusada escondeu o entorpecente em sua vestimenta e pretendia entrar no estabelecimento prisional. Ocorre que, ao passar pelo scanner corporal, as agentes perceberam a presença de coloração estranha, sendo encontrada e apreendida a droga.

A acusada foi notificada, apresentou defesa prévia (fl. 175) e no dia 20 de maio de 2022 a denúncia foi recebida (fl. 182). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 17), pelo laudo toxicológico (fls. 188/190), pelo laudo de fls. 191/192 e pelas fotografias (fls. 5/8).

As agentes penitenciárias Marlene e Carem disseram na fase administrativa (fls. 20

e 21) e no contraditório que, ao realizarem procedimento de revista de praxe na acusada, verificaram pontos escuros em suas vestes quando ela passou pelo scanner. Relataram que, efetuada a busca, encontraram a droga. Disseram que, questionada, a denunciada afirmou que sabia que estava trazendo drogas e que era para entregar ao companheiro. Acrescentaram que, perguntada, a ré disse que não foi obrigada pelo companheiro a levar o entorpecente para a unidade prisional. Disseram, ainda, que as drogas estavam escondidas no forro da roupa.

Interrogada pela autoridade policial (fl. 23), a acusada negou a prática do crime, alegando que pegou a blusa emprestada com uma mulher que não sabe o nome. Durante a audiência, afirmou que estava com uma blusa de frio na fila, quando foi avisada por algumas pessoas que não lhe autorizariam a entrada. Contou que, por tal motivo, alugou uma blusa por R\$10,00 sem saber que havia entorpecentes nas vestimentas. Relatou que nunca soube de ingresso de drogas na unidade prisional.

Respeitado entendimento diverso, não há se falar em absolvição. A denunciada, a cada momento, apresenta uma versão diversa, e isso revela que nenhuma delas retrata a realidade. A suposta mulher que teria entregado o agasalho emprestado nunca foi identificada. Igualmente, a locatária até hoje não teve seus dados revelados. Os fatos ocorreram em 2018, e por tal razão é de se concluir que tempo não faltou para que a denunciada conseguisse descobrir ao menos o nome de quem lhe teria dado o moletom.

A acusada, quando questionada, afirmou que nunca soube que pessoas levam entorpecentes para a cadeia. Daí se vê que a intenção, durante a sua fala, não foi apresentar versão que correspondesse com a verdade.

É certo que o agasalho não foi dado à ré sem que ela soubesse da existência das drogas. Se assim fosse, ela ingressaria e sairia da unidade prisional com as substâncias ilícitas. Ou seja, ela não retiraria o entorpecente do forro para entregar a terceiro, pois não saberia da existência. Ademais, nem mesmo o destinatário das drogas conseguiria recebê-las, pois não conhecendo a ré (nem o moletom), não saberia onde estava o tóxico. Perceba-se, pela versão da denunciada, que ela não foi orientada a encontrar tal ou qual pessoa: simplesmente recebeu a roupa.

As provas produzidas revelam, portanto, que a denunciada agiu com consciência e vontade. Ela sabia que estava transportando drogas e seu objetivo era a entrega a terceiro, isto é, a algum detento. Tal conduta configura o crime imputado.

Resta a fixação da pena.

A ré agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dela.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que a ré faz jus ao benefício, já que é primária (FA fl. 172 e certidão fl. 199), não ostenta maus antecedentes e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, a denunciada trazia consigo 29 tiras de NBOME (25C-NBOMe), entorpecente de alto poder viciante, em quantidade significativa. Assim, possível a redução intermediária, de metade, com o que a sanção alcança 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Por fim, tendo em vista que o crime foi praticado em unidade prisional, necessária a majoração da pena em 1/6 (art. 40, III, da Lei 11.343/06), o que resulta em 2 anos e 11 meses de reclusão, e pagamento de 291 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a quantidade de droga e a circunstância de o delito ter sido praticado em unidade prisional, a fixação do

regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno a acusada Bruna Cristina de Souza à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 291 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03. A acusada trabalha e obtém renda. Nada justifica a concessão da gratuidade.

Com intuito de evitar a colocação da agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica da ré, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome da ré será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração da droga. A blusa apreendida poderá ser destruída (fl. 17).

P.R.I.C.Guarulhos, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA